

द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/1255/2020
अपीलार्थी श्री रमेश बंगानी, बंगानी हार्डवेयर छांटा रोड़ वार्ड क्रमांक 02
गोबरा नवापारा तहसील अभनपुर रायपुर
विरूद्ध

जनसूचना अधिकारी उप अभियंता, नगर पालिका परिषद, गोबरा नवापारा रायपुर
आदेश दिनांक 31.08.2020

- 1/ अपीलार्थी श्री रमेश बंगानी अनुपस्थित ।
- 2/ जनसूचना अधिकारी श्री अर्जुन निर्मल, उप अभियंता उपस्थित ।
- 3/ प्रथम अपीलीय अधिकारी श्री भूपेन्द्र उपाध्याय, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, गोबरा नवापारा अनुपस्थित ।
- 4/ अपीलार्थी द्वारा दिनांक 04.12.2019 को जनसूचना अधिकारी नगर पालिका परिषद गोबरा नवापारा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर निम्नानुसार जानकारी चाही गई :-
“नगर पालिका में पदस्थ सेनेटरी इंस्पेक्टर श्री अतीक खान द्वारा जेम पोर्टल में अब तक कुल कितने धनराशि की खरीदी की गई है, उस समस्त खरीदी का सूचीबद्ध विवरण प्रदान करें ।”
- 5/ जनसूचना अधिकारी द्वारा पत्र दिनांक 30.12.2019 के माध्यम से अपीलार्थी को अवगत कराया कि “आपके द्वारा चाही गई जानकारी संयुक्त सचिव के पत्र दिनांक 16.09.2011 के तहत सूचीबद्ध जानकारी तैयार कर दिया जाना संभव नहीं है । अतः आवेदन अस्वीकार किया जाता है ।”
- 6/ उक्त विनिश्चय से संतुष्ट नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील दिनांक 06.01.2020 को प्रथम अपीलीय अधिकारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका पारिषद, गोबरा नवापारा के समक्ष प्रस्तुत की गई । प्रथम अपील आवेदन पर प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई विनिश्चय नहीं किए जाने पर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 10.02.2020 को आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत कर अंकित किया है कि “नगर पालिका परिषद गोबरा नवापारा के जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपील अधिकारी ने आवेदन से आज दिनांक तक सिर्फ लीपा पोती ही की है । संसद द्वारा पारित जनसूचना का अधिकार कानून का इन लोगों ने उल्लंघन किया है एवं सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपने दायित्वों का सत्य निष्ठा से निर्वहन न करने के कारण इनके खिलाफ अधिनियम की धारा 20(1) (2) के तहत अर्थदंड लगाया जावे एवं तय समयावधि में मुझे जवाब दिलवाने की महती कृपा करेंगे ।”
- 7/ आयोग में द्वितीय अपील प्राप्त होने पर जारी सूचना पत्र के परिपेक्ष्य में जनसूचना अधिकारी द्वारा पत्र क्र. 2077 दिनांक 23.07.2020 को जवाब प्रेषित किया गया कि “उक्त प्रकरण में शासन के आदेश संख्या-1/18/2011-आई.आर. भारत सरकार दिनांक 16.

09.2011 अनुसार जानकारी तैयार कर सूचीबद्ध दिया जाना संभव नहीं होने से नहीं दी गई है। आवेदक को उक्त राय का उल्लेख करते हुए पत्र जारी किया गया है जिसके अनुसार आवेदन को अस्वीकार किया गया है।”

8/ प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा पत्र क्र. 2175 दिनांक 23.07.2020 को जवाब प्रस्तुत किया गया कि “उक्त प्रकरण में शासन के आदेश संख्या-1/18/2011-आई.आर. भारत सरकार दिनांक 16.09.2011 अनुसार जानकारी तैयार कर सूचीबद्ध दिया जाना संभव नहीं होने से नहीं दी गई है। आवेदक को उक्त राय का उल्लेख करते हुए पत्र जारी किया गया है। अतः प्रकरण अपील योग्य नहीं है।”

9/ प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा जनसूचना अधिकारी द्वारा किए गए विनिश्चय को मान्य करते हुए आयोग को जवाब प्रस्तुत किया गया है, किन्तु उन्होंने प्रथम अपील आवेदन पर विधिवत् सुनवाई कर गुण-दोष के आधार पर निराकरण नहीं किया है और उन्होंने आयोग को भेजे गए जवाब में भी प्रथम अपील आदेश तिथि यदि हो तो उसमें अंकित किया जावे। साथ ही उन्होंने प्रतिलिपि क्र. 2. अपीलार्थी को भेजी है कि “संदर्भित प्रकरणों में एक कार्य/प्रकरण की जानकारी यदि आवश्यक हो तो दिनांक 25.07.2020 समय दोपहर 02.00 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। (जानकारी रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित है)।” अंकित किया है।

10/ अपीलार्थी को अधिकार है कि वह जनसूचना अधिकारी के विनिश्चय से संतुष्ट नहीं है तो प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। अतः प्रथम अपीलीय अधिकारी का यह लिखा जाना कि अपील में दिए गए तथ्य अपील योग्य नहीं है, कतई उचित नहीं है। यदि उन्हें यह प्रतीत होता है कि अपील में दिए गए तथ्य अपील योग्य नहीं है तो वह उभय पक्ष की सुनवाई कर गुण-दोष के आधार पर प्रथम अपील को अमान्य कर सकते थे। लेकिन आयोग को जवाब प्रस्तुत करना कि प्रकरण अपील ‘योग्य नहीं है’ और प्रथम अपील का निराकरण न कर अपीलार्थी को सूचना नहीं भेजना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(6) के प्रावधानों के विपरीत कृत्य है।

11/ इस प्रकार प्रकरण में जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा प्राप्त जनसूचना आवेदन पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) के तहत निर्धारित समयावधि में 30 दिन के भीतर विनिश्चय कर अपीलार्थी को विधिवत अवगत कराया गया था। अपीलार्थी द्वारा प्राप्त जनसूचना आवेदन के निराकरण में मुख्यतः दो तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए निराकरण किया गया है :-

1. जनसूचना आवेदन के वांछित जानकारी में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)(ख) “यथास्थिति, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना

अधिकारी को, उसके द्वारा मांगी गई सूचना की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करते हुए अनुरोध करेगा।” इस प्रकार जनसूचना आवेदन में विशिष्टियों का अभाव पाया गया।

2. केन्द्रीय सूचना आयोग के ज्ञापन संख्या-1/18/2011-आई.आर.भारत सरकार,नई दिल्ली दिनांक 16.09.2011 जिसमें “अधिनियम लोक प्राधिकरण पर सूचना को एकत्र करने अथवा मिलाने और तत्पश्चात् किसी आवेदक को इसे प्रस्तुत करने के लिए प्रावधान नहीं है।” इस प्रकार जनसूचना अधिकारी के द्वारा अपने स्वविवेक का उपयोग करते हुए प्राप्त जनसूचना आवेदन का निर्धारित समयावधि में निराकरण किया है। इसलिए जनसूचना अधिकारी के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) एवं 20(2) के अंतर्गत कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
 3. अपीलार्थी को अभी भी यदि जानकारी की आवश्यकता है तो वे जनसूचना अधिकारी के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 1(ख) के तहत विशिष्टियों का उल्लेख करते हुए जनसूचना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन प्राप्त होने पर जनसूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) के तहत निर्धारित समयावधि में विधिसम्मत निराकरण सुनिश्चित करेंगे।
- 12/ प्रथम अपीलीय अधिकारी ने प्रथम अपील आवेदन पर उभय पक्ष की सुनवाई कर गुण-दोष के आधार पर, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों का पालन किया हो, ऐसा नहीं पाया गया। अतः प्रकरण में निम्नानुसार कार्यवाही के निर्णय लिये जाते हैं :-
- (i) मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा प्राप्त प्रथम अपील आवेदन का न तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(6) के तहत समयावधि में निराकरण किया गया और न ही उनके द्वारा अपीलार्थी को इस संबंध में अवगत कराया गया। बल्कि आयोग के द्वितीय अपील का नोटिस प्राप्त होने पर अपीलार्थी को कार्य/प्रकरण की जानकारी यदि आवश्यक हो तो कार्यालय में समक्ष में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त करने हेतु निर्देश दिया गया। जबकि अपीलार्थी द्वारा जानकारी प्राप्त करने हेतु ही आवेदन प्रस्तुत किया गया था इसलिए अपीलार्थी को यह निर्देश दिया जाना कि जानकारी की आवश्यकता हो तो कार्यालय में उपस्थित होकर प्राप्त करें, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के विपरीत है।
 - (ii) अपीलार्थी को जानकारी प्राप्त करने के लिये कार्यालय में बुलाना विधिसंगत नहीं है। जबकि अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी के परिपेक्ष्य में जनसूचना अधिकारी द्वारा अधिनियम में प्रावधानित समयावधि के भीतर प्राप्त जनसूचना आवेदन का विनिश्चय कर अपीलार्थी को जानकारी जनसूचना आवेदन के पते पर रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित करने का प्रावधान है, कार्यालय में बुलाने की आवश्यकता नहीं है।

- (iii) इस प्रकार प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(6) में दिये गये प्रावधानों के तहत प्रथम अपील का समयावधि में निराकरण नहीं किये जाने के कारण तथा आयोग को भेजा गया जवाब संतोषप्रद नहीं पाये जाने के कारण श्री भूपेन्द्र उपाध्याय, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, गोबरा नवापारा के विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) मंत्रालय नया रायपुर द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 8-5/2013/आरटीआई/1-सूअप्र दिनांक 14.11.2013 की कंडिका 09 तथा पत्र क्रमांक 768/जी-2071/2012/1-सूअप्र दिनांक 29.04.2013 की कंडिका 2 के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(2) के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा लोक प्राधिकारी एवं संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, छ.ग. इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर से की जाती है।
- (iv) लोक प्राधिकारी संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, छ.ग. इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जनसूचना अधिकारी प्राप्त होने वाले जनसूचना आवेदन पत्र पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत निराकरण सुनिश्चित करायेंगे और यदि आवश्यक हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(8)(क)(v) के तहत विभाग के जनसूचना एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण के लिए सूचना के अधिकार के संबंध में समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था कराएंगे ताकि प्राप्त होने वाले जनसूचना आवेदन पत्रों का निराकरण अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप हो सके। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए समुचित निर्देश जारी करना सुनिश्चित करेंगे।
- 13/ उपरोक्त निर्देश के साथ प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है।
- आदेश तदनुरूप। अपीलार्थी, जनसूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं लोक प्राधिकारी संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, छ.ग. इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर सूचित हों।

सही/-
(ए.के. अग्रवाल)
राज्य सूचना आयुक्त